



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/830/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב ה' באייר 30 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד שלומי אוחנה
מרחוב ריבל 7 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. שאול נויברג
2. שלומית חיון
3. סלקום ישראל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד טל משיח
מדרך אבא הלל סילבר 14 רמת גן

ה ח ל ט ה

1. במסגרת ההליך דנן עותרת התובעת לחיוב הנתבעים בגין הפרת הסכם שנחתם, בין היתר, בינה לבין הנתבעים, ובכלל האמור היא מבקשת חיובם בתשלום הפיצויים המוסכמים על פי ההסכם האמור ובמתן פסק דין בתביעה שהתנהלה בעבר בפני המפקח בתיק 152/14.
 2. לאחר שבחנתי את כתב התביעה בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.
 3. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").
 4. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.
- כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ, הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". בהקשר זה הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח. (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).
5. בהתאם ניתן לקבוע כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת במפורש ומכאן, עילות אחרות אשר אינן מוקנות במפורש לסמכות המפקח על פי החוק, אינן בסמכותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/830/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב - 2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 78 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.
7. ההסכם נושא ההליך מהווה התחייבות חוזית רגילה עליה חלים דיני החוזים. אין מדובר בתקנון מוסכם. אין מדובר בהסכם אשר קיבל תוקף בהליך שיפוטי. דיון בתובענה יחייב, מניה וביה, דיון בסוגיות חוזיות העולות או הקשורות בהסכם לרבות פרשנות ההסכם, התייחסות לביצוע או הפרתו על ידי מי מהצדדים או מעמדו המחייב כלפי הנתבעים ובעלי הדירות. חוק המקרקעין אינו מקנה למפקח סמכות לדון בתובענות שעניינן הסכמים והתחייבויות רגילות שבין בעלי דירות בבית, שאינן בגדר תקנון.
8. זאת ועוד. הנתבעת 3 הינה חברת סלולר שלה אין כל זכויות בבית המשותף (ולא נטען אחרת). בהתאם, ממילא, בהתאם להוראות סעיף 73 לחוק המקרקעין, אין היא יכולה כלל להיות צד להליך בפני המפקח, ודאי בתובענה בגין הפרת הסכם שנחתם, בין היתר, בינה לבין התובעת.
9. גם הסעד המרכזי המבוקש – תשלום פיצוי מוסכם, נובע, כל כולו, מההסכם האמור וטענת ההפרה. באילו, הנובעים מדיני החוזים, אינני מוסמך לדון.
10. בהקשר זה יוער כי הסעד המבוקש לפיו ינתן פסק דין בתיק 152/14 לא ברור כלל ועיקר. פסק דין בהליך ניתן, לבקשת הצדדים, ביום 21.10.14, ואף צורף כנספח לתביעה. לא ניתן "להחיות" את תיק התביעה האמור וממילא לא ניתן ליתן בו עתה כל פסק דין נוסף לזה שכבר הפך לחלוט לפני זמן רב.
11. גם אם נבחן את גופה של טענה, המבוססת על סעיף 10 להסכם, הרי שסעיף זה מתייחס לנקיטת הליך מקוצר לפינוי המתקנים כנגד חברות הסלולר או קבלת פסק דין כנגדם (על יסוד ההסכם). אין הסעיף מתייחס להליך בתיק 152/14. ממילא חברות הסלולר לא היו ואינן יכולות להיות צד לכל הליך בפני המפקח כאמור.
12. ויוער, אף אם הצדדים הסכימו להקנות סמכות למפקח (ויודגש כי האמור ממילא לא קיים כלל במסגרת ההסכם נושא התובענה) הרי שאין בידם לעשות כן - סמכות עניינית מוקנית על פי חוק, ועל פיו בלבד. אין הצדדים יכולים "להסכים" על הקניית סמכות עניינית זו או אחרת לערכאה שיפוטית ספציפית.
13. אשר על כן אני קובע כי אין לי סמכות עניינית לדון בתובענה בכללותה.
14. ויודגש, התובענה, כל כולה, מתבססת על הסכם וטענה בדבר הפרתו. אין כל טענה מכח הוראות חוק המקרקעין ואין די בכך שחלק מהצדדים הינם בעלי דירות בבית משותף (שנוהלו כנגדם הליכים בעבר) כדי להקנות סמכות עניינית למפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/830/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 צ.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין יש סמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום. חיזוק לכך נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעברנו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

16. לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום במחוז תל אביב המוסמך לדון בתובענה.

17. משנתקבלה החלטתי זו כאמור על בסיס כתב התביעה בלבד, עוד בטרם הומצא כלל לנתבעים, אינני מוצא מקום לחייב בהוצאות ההליך.

18. ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעים האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

19. המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ התובעים בפקס.

ניתנה בלישכתי בתאריך, כ"א חשון תשע"ז, 22 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין